管理規約の改正について（ご説明）

区分所有法（マンションの持ち主どうしの決まりを定めた法律）が改正され、2026年4月1日から新しい決まりになりました。総会での決め方や、持ち主が分からない部屋への対応などが大きく変わっています。今の管理規約には、新しい法律と食い違う部分や、新しい制度に対応していない部分があります。そこで理事会では、国が示す標準管理規約を参考に、規約の見直し案をまとめました。区分所有者（各部屋の持ち主）の皆さまに、変更の内容をご説明します。

① 法律の改正に合わせる変更

改正された法律と食い違わないよう、必ず必要な変更です。

1. 規約の変更など大事なことの決め方が変わります

法律の改正に合わせるための変更　関係する条：第49条

何が変わるのか

特別決議（規約の変更など大事なことを決めるときの、特に多くの賛成が必要な決め方）の数え方が変わります。今の規約には「組合員全員と議決権全体の各4分の3以上の賛成」と書かれています。法律が変わり、2026年4月1日からは「組合員と議決権の各過半数が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上が賛成」で数えています。議決権とは、総会で賛否を示す権利で、部屋の広さなどに応じて割り当てられたものです。あわせて、建物の不具合の解消やバリアフリー化の工事と、建物の価格の半分を超える被害からの復旧は、出席者とその議決権の各3分の2以上で決めることにします。

なぜ変えるのか

改正法の附則で、法律と食い違う規約の定めは2026年4月1日から効力を失うとされています。規約の文を法律に合わせ、皆さまが読んで正しい決め方が分かるようにします。

暮らしや手続きへの影響

欠席者を賛成の母数に含めなくなるため、総会が成り立てば、今の規約の文より決めやすく（緩く）なります。一方で、定足数（総会が成り立つために必要な出席の数）として、組合員と議決権の各過半数の出席が必要です。総会に出られないときは、議決権行使書（書面での投票）や委任状を必ずご提出ください。

2. 建替えなど、マンションの再生の決め方を新しい制度に合わせます

法律の改正に合わせるための変更　関係する条：第49条、第45条、第46条、第50条、第54条

何が変わるのか

法律の改正で、建替えのほかに、建物を丸ごと改修する「建物更新」、建物と敷地の売却、取壊しなどの決議が新しくできました。これらをまとめて「マンション再生等」と呼び、総会で決めること、通知の内容、招集の期間

を規約に定めます。耐震性が足りないなどの事情がある場合は、各4分の3以上の賛成で決められるようにします。円滑化法（マンションの建替えや売却の手続きを定めた法律で、名前が「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に変わりました）による古い制度の敷地売却の決議は、規約から削ります。

なぜ変えるのか

今の規約は古い制度の言葉で書かれており、新しい決議に対応していません。法律に合わせて言葉と手続きをそろえます。

暮らしや手続きへの影響

すぐに建替えなどを予定しているわけではありません。将来、話し合いが必要になったときに、新しい制度の手続きで進められるようになります。耐震性不足などの事情があるときは、今より決めやすく（緩く）なります。招集は今と同じく会日の2か月前までに行います。

---

3. 総会の招集通知の書き方と、急ぐときの期間が変わります

法律の改正に合わせるための変更　関係する条：第45条、第54条

何が変わるのか

総会の招集通知には、すべての議案について「議案の要領」（議案のおおまかな内容）を書くことにします。今の規約では一部の議案に限っていました。また、急ぐときに招集通知を早めに出す期間は、今の規約では5日間まで縮められると書かれていますが、法律では1週間が下限です。規約を1週間に改めます。番号がずれる箇所は、理事会の招集の条で引用している番号も直します。

なぜ変えるのか

法律が変わり、すべての議案で内容を示すこと、短縮しても1週間は確保することが求められています。改正法の附則で、法律と食い違う規約の定めは2026年4月1日から効力を失うとされています。

暮らしや手続きへの影響

どの議案でも、事前に内容を知ったうえで賛否を考えられるようになります。急ぐときでも通知から総会まで最低1週間となり、今の規約の文（5日間）より手続きは厳しくなります。

---

4. 保険金や損害賠償金などは理事長がまとめて請求・受け取りします

法律の改正に合わせるための変更　関係する条：第25条、第25条の2、第69条、第70条

何が変わるのか

共用部分（廊下や外壁など、みんなで使う部分）の損害について、保険金に加え、損害賠償金や不当利得（正当な理由なく得た利益）の返還金も、理事長がまとめて請求し受け取ることにします。理事長は法律上の管理者（管理組合を代表して管理を行う人）です。今の持ち主だけでなく、以前の持ち主の分も理事長が代わって請求できます。各区分所有者は個別に請求せず、部屋を売るときは「別段の意思表示」（請求する権利を自分に残すという表明）をしないことを定めます。受け取ったお金は共用部分の修繕などに充てます。

なぜ変えるのか

法律の改正で、保険金と同じように損害賠償金なども管理者がまとめて扱えるようになりました。ばらばらに散らばっていた定めを1つの条にまとめ、裁判になったときの裁判所も今までどおりとします。

暮らしや手続きへの影響

共用部分の被害のお金が確実に修繕に使われるようになります。部屋を売るときは、請求する権利を手元に残さないようご協力ください。

---

5. 理事会を開くよう求める手続きの空欄に数字を入れます

法律の改正に合わせるための変更　関係する条：第54条

何が変わるのか

今の規約では、理事が理事会を開くよう求める手続きの数字が空欄（〇）のままでした。理事の3分の1以上の同意で理事会の招集を求められること、と定めます。求めがあった日から7日以内に、14日以内の日を会日とする招集通知が出ないときは、求めた理事が自ら招集できることにします。

なぜ変えるのか

空欄のままでは、手続きをどう使えばよいか分かりません。今回の改正にあわせて、数字を埋めて使える決まりにします。

暮らしや手続きへの影響

理事会の運営の決まりで、皆さまの暮らしへの直接の関わりは小さいものです。

② 暮らしや運営に関わる変更

法律上は必須ではなく、採用するか・どう書くかを組合で決められる変更です。

---

6. 出席者の3分の2で決める工事は、その旨と理由を通知します

組合で選べる変更　関係する条：第45条

何が変わるのか

建物の不具合の解消やバリアフリー化の工事を出席者の3分の2で決めるときは、招集通知にその旨と理由を書くことにします。

なぜ変えるのか

通常より少ない賛成で決める議案なので、なぜその決め方になるのかを事前にお知らせするためです。

暮らしや手続きへの影響

総会の前に、決め方とその理由を確かめたうえで賛否を考えられます。手続きが増えるのは理事会側で、皆さまの負担は増えません。

7. 海外にお住まいの持ち主は「国内管理人」を選べます

組合で選べる変更　関係する条：第33条の2、第45条、第48条

何が変わるのか

国内管理人（海外に住む区分所有者が選ぶ、国内に住む代わりの人）の制度が法律でできました。国内管理人を選んだり、やめたり、変えたりしたときは、組合に書面で届け出ることにします。届け出があれば、総会の通知は国内管理人あてに送ります。国内管理人は、総会で代わりに投票する代理人にもなれます。

なぜ変えるのか

海外にお住まいの方にも、総会の通知が確実に届き、意見を反映できるようにするためです。届出の方法は、今の規約のほかの届出とそろえて書面にしました。

暮らしや手続きへの影響

海外にお住まいの方や、そのご家族に関わる変更です。国内に住んでいる方の手続きは変わりません。

---

8. 修繕積立金の使い道を整理します

組合で選べる変更　関係する条：第29条、第34条、第50条

何が変わるのか

修繕積立金を使える場面に、建物の性能を高める改良工事、積立金の管理や運用の費用を加えます。また、建替えなどマンション再生等を検討するための調査費用にも使えるようにします。再生等の決議の後に積立金を取り崩す定めも、新しい制度に合わせて1つにまとめます。関係する条の言葉や引用する番号もそろえます。

なぜ変えるのか

法律で新しい再生の方法ができたことに合わせ、標準管理規約にならって使い道をはっきりさせます。

暮らしや手続きへの影響

積立金の額や毎月の負担が変わるものではありません。使い道を総会で決めるときの根拠が明確になります。

---

9. 他の部屋への立入りに加え、修理などをさせてもらうよう求められます

組合で選べる変更　関係する条：第24条

何が変わるのか

建物の管理のために必要なときは、他の人の専有部分（各部屋など、持ち主が個別に持つ部分）への立入りに加え、そこで自ら保存行為をさせてもらうよう求められるようにします。保存行為とは、建物を傷ませないための修理などのことです。求められた方が正当な理由なく断り、そのために損害が出たときは、賠償の責任を負うことになります。災害や事故などの緊急時に理事長ができるのは、今の規約どおり立入りまでとします。

なぜ変えるのか

法律の改正で、立入りだけでなく修理などの実施も求められることが明記されました。緊急時に理事長自らが修理まで行う定めは、理事長の負担が重いため加えていません。

暮らしや手続きへの影響

上下階の水漏れなどの際に、修理のためのご協力をお願いすることがあります。皆さまが求める側になることもあります。

---

10. 持ち主が分からない部屋・管理されていない部屋への対応を定めます

組合で選べる変更　関係する条：第69条の2、第69条の3、第69条の4、第48条

何が変わるのか

所在等不明（住所なども分からず連絡がとれないこと）の区分所有者がいるとき、理事長は理事会の決議を経て裁判所に請求できます。裁判所が認めると、その人を総会の決議の数から外し、通知も不要になります。また、管理命令（裁判所が管理人を選び、部屋を管理させる命令）を求められるようにします。対象は、持ち主が分からない部屋と、管理不全（手入れされず周りに迷惑をかけている状態）の部屋です。持ち主が分からない部屋の管理人は、資格を示す書面の写しを出して、その部屋の分の投票ができます。

なぜ変えるのか

連絡のとれない持ち主がいると、総会で必要な賛成が集まりにくくなります。法律で新しくできた制度を、組合として使えるようにします。

暮らしや手続きへの影響

かかった費用は、その部屋の区分所有者に請求できるようにします。通常、皆さまの暮らしへの関わりは小さい変更です。

総会での決め方

今回の規約の改正は、1つの議案として総会でお諮りします。組合員の過半数で、議決権の過半数を持つ方が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上の賛成で決まります。議決権行使書や委任状を出された方も出席に数えますので、総会に出られない方は必ずご提出ください。

ご不明な点やご意見がありましたら、理事会までお気軽にお寄せください。

付録：変更する条の一覧（17か条）

条	見出し	種類	区分	決議	説明の項目
第24条	必要箇所への立入り	改正	組合で選べる	特別決議	9

第25条	損害保険	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	4
第25条の2	保険金等の請求及び受領等	新設	法律の改正に合わせる	特別決議	4
第29条	修繕積立金	改正	組合で選べる	特別決議	8
第33条の2	国内管理人	新設	組合で選べる	特別決議	7
第34条	業務	改正	組合で選べる	特別決議	8
第45条	招集手続	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	2、3、6、7
第46条	組合員の総会招集権	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	2
第48条	議決権	改正	組合で選べる	特別決議	7、10
第49条	総会の会議及び議事	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	1、2
第50条	議決事項	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	2、8
第54条	招集	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	2、3、5
第69条	理事長の勧告及び指示等	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	4
第69条の2	所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外	新設	組合で選べる	特別決議	10
第69条の3	所有者不明専有部分管理命令	新設	組合で選べる	特別決議	10
第69条の4	管理不全専有部分管理命令	新設	組合で選べる	特別決議	10
第70条	合意管轄裁判所	改正	法律の改正に合わせる	特別決議	4

> この資料は総会提案の下書きであり、法的助言ではありません。改正区分所有法に抵触しない範囲では、内容は各管理組合が自由に決められます。